Motu proprio di Portici ai suoi amatissimi sudditi sul Consiglio di Stato, la Consulta per la finanza, i consigli provinciali e comunali e l'amnistia, 12 settembre 1849

PIVS PP. IX. · 1849-09-12 · Italian

PIVS PP. IX Al SUOI AMATISSIMI SUDDITI,

Non appena le valorose armi delle Potenze Cattoliche , le quali con vera filial devozione concor= sero al ristabilimento della piena Nostra libertad e indipendenza nel governo dei temporali domini delle S. Sede, vi liberarono da quella tirannide , che in mille modi vi oprimeva, non solo innalzammo inni di ringraziamento al Signore , ma fummo eziandio solleviti di spedire in Roma una Commissione Governativa nella persona di tre ragguardevoli Porpo- rati, affinché in Nostro nome riprendesse le redini del civile reggimento, e coll'ajuto di un ministero si avvisasse, per quanto le circostanze il compor- tassero, a prendere quelle provvidenze, che sul mo- mento erano reclamate dal bisogno dell'ordine, della sicurezza e della pubblica tranquillita. E con egual sollecitudiue Ci occupammo a stabilire le basi di quelle istituzioni, che, mentre assicurassero a voi, dilettissimi sudditi, le convenienti larghezze, assicu- rassero insieme la Nostra indipendenza, che abbiamo obbligo di conservare intatta in faccia all'universo. Laonde a conforto de' buoni che tanto meritarono Ja Nostra speciale benevolenza e considerazione; a disinganno de'tristi e deglillusi , che si prevalsero delle Nostre concessioni per rovesciare l'ordine. so- ciale; a testimonianza per tutti di non aver Noi al- tro a cuore se non la vostra vera e solida prospe- rita, di Nostro moto proprio, certa scienza e con

la pienezza della Nostra autorita abbiamo risoluto di disporre quanto siegue. ;

Art. 1. Viene istituito in Roma un Consiglio di Stato. Questo dara il suo parere sopra i progetti di legge prima che sieno sottoposti alla sanzione So- vrana; esaminerd tutte le quistioni pidegravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali sia richiesto di parere da Noi e dai Nostri ministri.

Un'apposita legge stabilira Je qualita e il nu- mero dei Consiglieri, i loro doveri, le prerogative , le norme delle discussioni e quant' altro pud con- cernere il retto andamento di si distinto Consesso.

Art. 2.. Viene istituita una Consulta di Stato per la Finanza. Sard essa intesa sul preventivo dello Stato € ne esaminera i consuntivi, pronunciando sui me- desimi le relative sentenze sindacatorie; dara il suo parere sulla imposizione dei nuovi dazi o diminu- zione di quelli esistenti, sul modo migliore di ese- guirne 'il riparto, su imezzi pit efficaci per far ri- fiorire il commercio, ed in genere sv tutto cid che riguarda gl'interessi del pubblico tesoro.

I Consultori saranno scelti da Noi su note che Ci verranno presentate dai Consigli provinciali. II loro numero verra fissato in proporzione delle pros vincie dello Stato. Questo numero potra essere ac- cresciuto con una determinata addizione di soggetti che Ci riserbiamo di nominare.

Un'apposita legge determinera le forme delle proposte dei Consultori, le loro qualita, le norme della trattazione degli affari e tutto cid che pud effivacemente e prontamente contribuire al. riordinamento di questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione.

Art, 3. La istitauzione de' Consigli provineiali ¢ confermata. 1 Consiglieri saranno scelti da Noi so- pra liste di nomi proposti dai Consigli comunali.

Questi tratteranno gl'interessi locali della Pro- vincia; le spese da farsia carico di essa e col di lei concorso: i conti preventivi e consuntivi dell'interna amministrazione: tale amministrazione poi sara esers citata da una Commissione amministrativa che verra seelta da ciascun Consiglio provinciale'sotto la sua responsabilita. |

Aleuni membri del Consiglio provineiale savanno prescelti a far parte del Consiglio del. Capo. della Provincia per coadiuvarlo nell' esercizio della" vigifanza che gl'incombe st i Municipii.

Un' apposita legge determinera il modo delle proposte, le qualita ed il-numero de' Consiglieri per ogni Provincia, e, prescritti i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provinciali ed. i grandi interessi delle-Stato, stabilira questi rapporti, ed indichera come e fin dove si estenda sa di wee la superiore tutela. Riroo

Art. 4. Le rappresentanze e le snails trazionts municipali saranno regolate da pid larghe franchi- gie che sono compatibili cogl' interessi loeali dei Comuni. S104 Y La clezione dei Consiglieri' avrd per base un esteso numero di Elettori, avuto pects rie guardo alla proprieta.

Gli eligibili, oltre le qualita intrinsévamente nee cessarie, dovranno avere un censo da determinarsi dalla legge. . eT aL

I Capi delle Magistrature saranno scéelti da Noi, e gli Anziani dai Capi delle Provincie sopra terne proposte dai Consigli comunali.

Un' apposita legge determinera le qualita ed il numero dei Consiglieri comunali, il. modo di ele- zione,

il numero dei componenti le Magistrature: regolera. l'andamento dell' amministrazione, coordi- nandola cogl' interessi delle Provincie.

Art. 5. Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche all' ordine giudiziario ed alla legislazione civile , criminale ed amministrativa. Una Commissione da nominarsi si oceupera del neces— sario layoro.

Art. 6. Finalmente, propensi sempre per inclinazione del Nostro cuore paterno alla indulgenza ed al perdono, vogliamo che si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei tra- viati che furono strascinati alla fellonia ed alla ri- volta dalla seduzione, dalla incertezza e forse an- cora dalla inerzia altrui. Avendo d'altronde presente cid che reclamano la giustizia, fondamento dei re- gni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il do- vere che (C' incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui soggiaceste, e |' obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze de' corrompitori d' ogni morale e nemici della cattolica religione, che, fonte perenne d'ogni bene e prosperita sociale, formando la vostra gloria, vi distingueva per quella eletta' fa- miglia favorita da DIO co' particolari suoi doni; ab- biamo ordinato che sia'a Nostro nome pubblicata un' amnistia della pena incorsa da tutti coloro , i

quali dalle limitazioni, che verranno espresse, non rimangano esclusi da questo benefizio.

Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbiamo creduto innanzi a Dio di dover pub- blicare, e che, mentre sono compatibili con la No- stra rappresentanza, appieno Ci convincono poter produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato che forma l'onesto desiderio dei saggi. Ii retto sen- tire di ognun di voi che anela maggiormente al bene in proporzione de' sofferti affanni ne porge a Noi un' ampia guarentigia. Ma collochiamo _princi- palmente tutta la Nostra fiducia in Dio il quale, anche in mezzo al giusto suo sdegno, non dimen- tica la sua misericordia.

Datum Neapoli in Suburbano Portici die duo- decima Septembris MDCCCXLIX Pontificatus No- stri Anno IY.

PIVS PP. IX.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Atti del sommo Pontefice Pio IX, parte seconda, volume I. Rome: Tipografia delle Belle Arti, 1857. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the Italian papal act; page numbers, show-through noise lines and sheet signatures omitted. Printed p. 288 (LF11653–11696) carries show-through from the reverse page; stray OCR words inside its lines (e.g. sa di wee, Riroo, S104 Y, eT aL) are kept literally, and two show-through-only lines below the text block are omitted (native page image of leaf 292). Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.